Fiche 1 — Cours complet, Axe 1.A : La construction historique de l'État français

2026-S45 — du 02/11/2026 au 08/11/2026

Module A — préparation IRA | Destinataire : Violette Drulang

Cours — Axe 1.A : La construction historique de l'État français

Introduction : délimiter le sujet et en exposer les enjeux

L'administration française ne s'est pas construite en un jour, ni par un acte fondateur unique. Elle est le résultat d'une sédimentation de plusieurs siècles, au cours desquels des choix politiques, des nécessités militaires et fiscales, des doctrines juridiques et des luttes de pouvoir se sont superposés pour produire une architecture institutionnelle que nous reconnaissons encore aujourd'hui : un État centralisé, hiérarchisé, appuyé sur un corps préfectoral, doté d'une culture juridique propre et d'une haute administration recrutée au mérite dans des grands corps.

Le présent cours poursuit un double objectif. D'abord, restituer cette histoire dans sa logique propre : non pas comme une simple succession de dates, mais comme une série de problèmes politiques auxquels des solutions administratives ont été apportées — la guerre et l'impôt sous la monarchie, l'unité nationale sous la Révolution, l'efficacité gouvernementale sous le Consulat et l'Empire, la légalité républicaine sous la IIIe République, la reconstruction et la planification après 1945, l'autonomie des territoires depuis 1982, la performance gestionnaire depuis les années 1980. Ensuite, donner au futur cadre de l'État les moyens de comprendre ce qu'il hérite : quelles sont les permanences de ce modèle, quelles tensions le traversent, et quelles marges de manœuvre un agent public peut mobiliser dans ce cadre.

La problématique centrale peut être formulée ainsi : pourquoi l'administration française présente-t-elle cette forme particulière — centralisée, hiérarchique, unitaire, juridicisée, animée par des grands corps — et quelles sont les conséquences de cette forme sur le fonctionnement concret de l'action publique aujourd'hui ? Pour y répondre, nous suivrons un plan en huit chapitres, de la monarchie administrative (XVIe–XVIIIe siècle) aux réformes contemporaines, en passant par la rupture révolutionnaire, le modèle napoléonien, l'État républicain et social, la décentralisation de 1982 et le cycle des modernisations administratives. Chaque chapitre distinguera le droit positif des dispositifs historiques, et confrontera les faits établis aux interprétations doctrinales.

Une précision méthodologique s'impose d'emblée : ce cours cite des textes juridiques avec leurs références exactes (lois, ordonnances, décrets, lois constitutionnelles), qu'il convient de vérifier dans leurs versions consolidées sur Légifrance avant toute utilisation en copie. Les interprétations historiques (celles de Tocqueville, de Weber ou de Crozier, par exemple) sont présentées comme des thèses doctrinales, et non comme des vérités établies.

Chapitre I — La monarchie administrative : la lente genèse de l'État moderne (XVIe–XVIIIe siècle)

1. Un royaume qui règne plus qu'il n'administre

À la fin du Moyen Âge, le royaume de France est une mosaïque : pays d'états et pays d'élection, seigneuries, provinces dotées de privilèges fiscaux et judiciaires, coutumes particulières. Le « roi de France » exerce une souveraineté de principe ; il administre peu directement. Les parlements, et au premier chef le Parlement de Paris, sont des cours souveraines qui enregistrent les édits royaux et disposent d'un droit de remontrance. Les officiers royaux — propriétaires de leurs charges en vertu de la vénalité des offices — forment une bureaucratie singulière : à la fois instrument du pouvoir et défenseurs de leurs privilèges contre ce même pouvoir.

2. La guerre comme matrice de l'État

La transformation décisive vient de la guerre et de son financement. La constitution d'une armée permanente, la levée régulière de l'impôt et l'endettement public obligent la monarchie à se doter d'organes spécialisés. Sous Charles VII, la taille royale, impôt direct levé autrefois de manière exceptionnelle, devient permanent en 1439 : c'est, pour l'historiographie, l'acte de naissance de l'État fiscal. Sous Louis XI, les premières administrations royales détachées de la personne du souverain se structurent autour des finances et de la justice.

3. Les intendants : une administration de délégation

L'institution qui incarne le mieux cette inflexion est l'intendant de justice, police et finances, délégué du roi dans les généralités à partir du XVe siècle, systématisé au XVIIe. L'intendant n'est pas un seigneur local : il est nommé, révocable, et doit rendre des comptes. Il préfigure le fonctionnaire moderne, mais il demeure un agent de délégation personnelle du souverain, non un organe d'État impersonnel.

4. Colbert et l'État aménageur

Sous Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert structure une administration de gouvernement proprement dite : contrôles généraux des finances, inspections des manufactures, réglementation des compagnies de commerce. L'État monarchique n'est donc pas seulement régalien : il est déjà régulateur, entrepreneur et aménageur. Cette ambivalence — centralisation réelle des décisions, faiblesse extrême des relais d'exécution sur le territoire — marquera durablement le modèle français.

5. La lecture de Tocqueville : une thèse fondatrice

Dans *L'Ancien Régime et la Révolution* (1856), Alexis de Tocqueville soutient que la Révolution n'a pas inventé la centralisation administrative : elle l'a héritée de la monarchie, qui avait déjà substitué des agents d'exécution (les intendants) aux corps intermédiaires, et elle l'a « achevée » en détruisant les autonomies (noblesse, clergé, corps, provinces) sans les remplacer par de véritables contre-pouvoirs. Selon cette thèse, la démocratie française a hérité d'une structure administrative bâtie contre la société elle-même. Cette interprétation, discutée par l'historiographie ultérieure, reste une grille de lecture essentielle : elle explique pourquoi, en France, l'État s'est construit contre les corps intermédiaires, et pourquoi la méfiance envers les autonomies locales traverse toute notre histoire administrative.

Transition. Si la monarchie a posé les instruments de la centralisation, c'est la Révolution qui leur donne une base juridique nouvelle, fondée non plus sur la personne du roi mais sur la souveraineté nationale et l'égalité des citoyens devant la loi.

Chapitre II — La rupture révolutionnaire : inventer l'administration de l'unité (1789–1799)

1. La destruction de l'administration d'Ancien Régime

La nuit du 4 août 1789 abolit les privilèges personnels et territoriaux. La Constitution civile du clergé (1790) subordonne l'Église à l'État ; la suppression des parlements et l'abolition de la vénalité des offices (1790) dissolvent les deux piliers de l'administration royale. Les révolutionnaires rejettent le « gouvernement des corps » au nom de deux principes nouveaux : la souveraineté nationale, qui ne se divise pas, et l'égalité devant la loi, qui interdit les statuts particuliers.

2. Le décret du 22 décembre 1789 : la refondation territoriale

Le décret du 22 décembre 1789 (complété par les décrets de février et mars 1790) découpe le royaume en départements — environ 83, chiffre porté ensuite — entités uniformes, administrées par les mêmes lois, avec des noms tirés de la géographie (montagnes, cours d'eau) et non de l'histoire. Ce n'est pas qu'une réforme administrative : c'est un acte politique délibéré visant à effacer les identités provinciales pour asseoir l'unité nationale. Le département devient la circonscription de droit commun de l'État.

3. De l'élection à la nomination : le corset centralisateur (1790–1795)

Les révolutionnaires commencent par décentraliser : les administrateurs de département et de district sont élus. Mais les lois des 22 décembre 1789 et 27 novembre 1790 soumettent les directoires de département à l'approbation du roi et à la surveillance de commissaires du pouvoir exécutif. La guerre et la radicalisation accélèrent le mouvement : représentants en mission, Comité de salut public, administration de crise autoritaire. La Constitution de l'an III (1795) tente un équilibre — administrations élues mais « agent national » dans chaque département, ministres responsables — qui échoue sous le Directoire, où la centralisation reprend de plus belle (rapport de Boulay de la Meurthe sur la « division du territoire », loi du 28 pluviôse an VIII).

4. Les trois leçons durables de la période révolutionnaire

Premièrement, l'unité nationale exige une administration nationale : partie d'idées décentralisatrices, la Révolution aboutit à un État plus centralisé que la monarchie. Deuxièmement, naît une suspicion structurelle envers les corps intermédiaires, qui ne quittera plus le débat administratif français. Troisièmement, l'institution administrative apparaît comme un instrument de gouvernement au service d'une volonté politique — reddition des comptes, épuration, mobilisation — et non comme un simple appareil neutre d'exécution.

Transition. C'est le Consulat qui, à partir de 1799-1800, traduit ces principes en institutions durables : ce sera le « modèle napoléonien », qui structure encore aujourd'hui l'administration territoriale française.

Chapitre III — Le modèle napoléonien : l'invention de l'administration contemporaine (1799–1814)

1. La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) : la refondation

La loi du 28 pluviôse an VIII réorganise l'administration territoriale autour de trois décisions

majeures. Le **préfet**, nommé par le chef de l'État, est placé à la tête de chaque département : il est à la fois agent de l'État, relais du gouvernement et expression de l'autorité centrale dans le territoire ; il remplace les directoires élus. Il dirige les administrations départementales, est assisté d'un conseil de préfecture (juridiction administrative) et siège auprès d'un conseil général dont le rôle délibératif est d'abord marginal. L'**arrondissement** et le **sous-préfet**, relais subalternes, complètent l'architecture. Le préfet n'est pas un simple exécutant : il exerce un pouvoir de police, propose des candidatures aux emplois publics, rend compte de l'opinion publique. Il incarne une conception de l'administration comme prolongement de l'État dans la société.

2. Les institutions centrales du Consulat et de l'Empire

Napoléon complète l'édifice par des institutions qui vivent encore : le **Conseil d'État**, institué par la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799), art. 52, conseiller du gouvernement et juge administratif suprême ; la **Cour des comptes**, rétablie en 1807 (loi du 16 septembre 1807), chargée du contrôle des comptes publics ; le **Code civil**, promulgué par la loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804), qui unifie le droit privé ; l'**Université impériale** (décret du 17 mars 1808), monopole d'État de l'enseignement. S'y ajoutent une organisation judiciaire hiérarchisée (juges de paix, tribunaux, cours d'appel) et une comptabilité publique rigoureuse.

3. La logique du modèle : pas de démocratie locale, mais une administration fidèle

Le modèle napoléonien repose sur un principe explicite : pas d'élection locale, mais une administration efficace et fidèle, recrutée et hiérarchisée depuis le centre. La Restauration en conserve l'essentiel. Le préfet en est l'institution pivot : proche du pouvoir, mobile, il est le vecteur de la centralisation. Le territoire n'est pas conçu comme une entité politique autonome, mais comme une circonscription administrative de l'État. Cette conception — l'administration comme instrument de l'unité nationale — fonde la légitimité propre de l'appareil administratif, indépendante de la légitimité démocratique des élus.

4. Ce que le cadre doit retenir du modèle napoléonien

Trois héritages concrets : d'abord, la **hiérarchie administrative** (ministre → directeur → chef de bureau → agent), qui structure encore tous les ministères ; ensuite, le **préfet comme interface État/territoire**, dont le rôle a été recomposé mais jamais supprimé ; enfin, une **culture juridique** fondée sur la primauté de la norme écrite, la rationalisation des compétences et la prééminence de l'État sur les corps sociaux.

Transition. Au XIXe siècle, les régimes politiques se succèdent — Empire, Restaurations, monarchie de Juillet, Deuxième République, Second Empire, IIIe République — mais l'appareil administratif, lui, survit et s'adapte à chacun d'eux. Cette stabilité est elle-même un fait politique majeur.

Chapitre IV — Le XIXe siècle : stabilité de l'appareil et débats sur la décentralisation

1. L'instabilité politique, la stabilité administrative

La France du XIXe siècle connaît sept régimes. À chaque changement, les gouvernements

nomment de nouveaux préfets et réorganisent les ministères, mais le squelette administratif — préfectures, sous-préfectures, conseils généraux, services des ministères — survit et s'adapte. Cette permanence montre que l'administration est devenue un acteur structurel, et non un simple instrument du pouvoir politique : elle a ses propres routines, ses corps, sa mémoire.

2. Les débats sur la décentralisation et la victoire de la tutelle

Le XIXe siècle est traversé par le débat sur la décentralisation, notamment à la commission de 1870. Les républicains au pouvoir avancent par étapes : la loi du 10 août 1871 organise les conseils généraux et en fait des assemblées élues ; la loi du 5 avril 1884 relative au régime municipal donne à la commune une personnalité juridique claire, un maire élu et un conseil municipal aux pouvoirs propres. Pourtant, la centralisation administrative de l'État demeure intacte : le préfet conserve ses pouvoirs de tutelle (approbation a priori de certains actes) et de contrôle. Autrement dit, la démocratie locale progresse, mais l'autonomie administrative des collectivités reste encadrée par l'État.

3. L'État éducateur et infrastructural sous la IIIe République

La IIIe République transforme la fonction de l'État : école publique, gratuite et laïque (lois Ferry du 16 juin 1881, 28 mars 1882 et 30 octobre 1886), grands travaux, chemins de fer, services postaux et télégraphiques. L'administration se professionnalise : concours de recrutement, carrières réglementées, corps spécialisés. Une administration régalienne et éducative coexiste désormais avec une administration infrastructurale, embryon de l'État social.

4. Distinction conceptuelle essentielle : décentralisation et déconcentration

Il est indispensable de distinguer deux notions souvent confondues. La **déconcentration** transfère des pouvoirs à l'intérieur de l'État lui-même, du ministre vers ses représentants territoriaux (le préfet) : la décision reste prise au nom de l'État, et le préfet agit sous l'autorité hiérarchique du ministre. La **décentralisation** transfère des compétences à des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de conseils élus, qui administrent librement leurs affaires dans le cadre de la loi. Jusqu'en 1982, la France connaissait surtout la déconcentration ; la décentralisation véritable naîtra avec les lois Defferre.

Transition. C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'État français connaît sa plus grande expansion, à la fois comme employeur, comme producteur de normes et comme acteur économique — et que se constituent les institutions qui forment encore sa haute administration.

Chapitre V — La reconstruction de 1945 et la Ve République : l'État social et la haute administration

1. La Libération : nationalisations, Sécurité sociale, Plan

La Libération reconstruit l'État autour de trois grandes décisions. Les **nationalisations** de banques et d'entreprises industrielles (1945-1946) élargissent le secteur public. Les **ordonnances des 4 et 19 octobre 1945** instituent la Sécurité sociale, fondement de l'État-providence français : la protection sociale cesse d'être une assistance pour devenir un droit, financé par des cotisations et géré par des organismes de sécurité sociale. L'**ordonnance du 3 janvier 1946** crée le Commissariat général au Plan, qui institue la planification indicative : l'État devient « stratège » et aménageur, définissant des objectifs économiques et sociaux sur le moyen terme.

2. L'ENA et les grands corps

L'**ordonnance du 9 octobre 1945** crée l'École nationale d'administration (ENA), première promotion en 1946-1948. Conçue comme l'instrument d'une démocratisation du recrutement de la haute fonction publique, elle unifie les concours d'entrée et forme une élite administrative attachée à l'intérêt général. Avec le Conseil d'État, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et le corps préfectoral, l'ENA constitue l'un des **grands corps** de l'État : ces corps fournissent les cadres supérieurs des ministères, les dirigeants d'entreprises publiques et une partie du personnel politique. Leur unité relative, leur culture juridique et leur mobilité entre administration et secteur privé (le « pantouflage ») sont des objets classiques de la sociologie de l'État (Pierre Bourdieu, « La noblesse d'État », 1989 ; Ezra Suleiman, 1978 ; Luc Rouban).

3. La Constitution du 4 octobre 1958 : le renforcement de l'exécutif

La Constitution du 4 octobre 1958 établit un régime semi-présidentiel qui renforce considérablement la capacité de décision de l'exécutif. Deux articles structurent le rapport entre pouvoir politique et administration. L'**article 20** dispose que « le Gouvernement dispose de l'administration et de la force armée » : c'est le fondement constitutionnel de la subordination de l'appareil administratif au pouvoir politique. L'**article 21** prévoit que le Premier ministre « dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois » et exerce le pouvoir réglementaire. L'administration centrale est ainsi juridiquement l'instrument du Gouvernement. Par ailleurs, la Ve République conforte l'institution préfectorale : les préfets de région sont institués par décret du 14 février 1959 et leurs missions de coordination précisées par la circulaire du 10 juin 1964.

4. Ce que signifie concrètement l'article 20 pour un cadre

Pour un attaché d'administration, l'article 20 a une conséquence pratique immédiate : quel que soit son niveau hiérarchique, il agit au nom de l'État et sous l'autorité du Gouvernement ; ses actes engagent la responsabilité de l'administration. Cela fonde à la fois son devoir d'obéissance hiérarchique et son devoir d'alerte, ainsi que la protection fonctionnelle dont il bénéficie lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions.

Transition. À partir de 1982, une nouvelle rupture intervient, mais d'un genre différent : non plus le renforcement du centre, mais son retrait partiel au profit des collectivités territoriales. C'est la décentralisation.

Chapitre VI — La décentralisation de 1982 et ses suites : la première grande rupture du modèle centralisé

1. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : les « lois Defferre »

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions inaugure la décentralisation au sens juridique du terme. Quatre décisions la structurent : la **suppression de la tutelle a priori** du préfet sur les actes des collectivités, remplacée par un **contrôle de légalité a posteriori** devant le juge administratif ; le transfert de l'exécutif départemental et régional au président du conseil général et au président du conseil régional, élus ; le transfert de compétences, organisé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (régions) et la loi n° 83-1186 du 22 juillet 1983 (répartition entre communes, départements et régions). C'est une rupture dans la continuité : l'État ne disparaît pas, mais les collectivités acquièrent une autonomie juridique et politique réelle.

2. La consécration constitutionnelle de 2003 et les réformes ultérieures

La **loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003** inscrit la décentralisation dans la Constitution : l'article 72 consacre la libre administration des collectivités ; l'article 72-2 organise leur autonomie financière et la compensation des transferts de compétences ; l'article 72, alinéa 3, ouvre la possibilité d'expérimentations et de différenciation territoriale. Suivent la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (réforme des collectivités territoriales), la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM, création des métropoles), la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, réduction du nombre de régions), la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, et la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (dite « 3DS », différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification).

3. Les limites structurelles du modèle décentralisé

Quarante ans après 1982, quatre limites sont observables. Premièrement, l'**enchevêtrement des compétences** : un même domaine (développement économique, transports, logement, transition écologique) est partagé entre l'État, les régions, les départements, les intercommunalités et les communes. Deuxièmement, la **dépendance financière** : malgré l'article 72-2, les collectivités restent largement financées par les dotations de l'État, et la péréquation horizontale reste imparfaite. Troisièmement, la **dépendance juridique** : les collectivités n'ont pas de pouvoir réglementaire général ; elles exécutent pour l'essentiel des compétences définies et encadrées par la loi et le règlement nationaux. Quatrièmement, l'**ambiguïté du contrôle de légalité** : instrument de protection de la légalité, il demeure aussi un rappel de la dépendance des collectivités à l'égard de l'État.

4. Conséquence pour le cadre administratif

Le préfet n'est plus l'exécutif local, mais il reste le représentant de l'État et le coordinateur des services déconcentrés ; le contrôle de légalité, transféré au juge administratif avec la loi de 1982, peut être déclenché par le préfet. Pour un attaché en service déconcentré, cela signifie concrètement : instruire des dossiers de collectivités, préparer des avis de légalité, participer à la coordination interministérielle territoriale.

Transition. Depuis les années 1980, une autre série de réformes vise non plus le territoire, mais l'administration elle-même : c'est le cycle des modernisations gestionnaires.

Chapitre VII — Les réformes de modernisation depuis les années 1980 : un cycle permanent

1. Du rapport Nora-Minc à la circulaire Rocard

La rationalisation des choix budgétaires (RCB), expérimentée dans les années 1960-1970, vise à fonder les décisions budgétaires sur l'analyse des résultats. Le **rapport Nora-Minc (1978)** fait de la « modernisation de l'État » un enjeu de souveraineté et de technologie. La **circulaire du Premier ministre du 10 mai 1989** (circulaire Rocard, « renouveau du service public ») lance une politique d'évaluation, de prospective et de performance. La réforme de 1995-1997 (circulaire Juppé) organise la déconcentration de la gestion vers les préfets de région.

2. La LOLF de 2001 : la réforme budgétaire

La **loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)**

réforme en profondeur la préparation et l'exécution du budget de l'État : elle organise le budget en **missions, programmes et actions**, institue les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, et crée les **projets et rapports annuels de performance (PAP/RAP)**, confiés à des **responsables de programme**. La logique passe du contrôle des moyens à celui des résultats.

3. RGPP, MAP, Action publique 2022 et la réforme de la haute fonction publique

La **Révision générale des politiques publiques (RGPP, à partir de 2007)** lance le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite et des réorganisations d'administration territoriale. La **Modernisation de l'action publique (MAP, 2012)** poursuit par des revues de dépenses et la dématérialisation. **Action publique 2022** vise la transformation du travail et des organisations administratives. La **loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique** modifie en profondeur le statut des fonctionnaires (contrat de projet, réforme des instances de dialogue social, mobilité). Enfin, l'**ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021** réforme la haute fonction publique d'État et crée l'Institut national du service public (INSP) en remplacement de l'ENA.

4. Les effets pervers documentés

Les travaux de recherche (notamment Philippe Bezes, *Réformer l'État*, 2009) montrent que ces réformes, inspirées du *New Public Management*, produisent des effets ambivalents : indicateurs de performance, contractualisation interne, mais aussi complexification, bureaucratie de contrôle et affaiblissement parfois de l'expertise interne. Ce point sera approfondi dans l'axe 12 du programme.

5. L'État numérique

Dernière dynamique majeure : la transformation numérique (dématérialisation des démarches, téléservices, plateformes comme FranceConnect, maisons France Services), qui change la relation entre administration et usager sans abolir la structure hiérarchique (cf. axe 9).

Transition. Reste à tirer la leçon de cette histoire : quelles constantes traversent toutes ces ruptures, et quelles tensions contemporaines en résultent ?

Chapitre VIII — Permanences et tensions du modèle administratif français

1. Les constantes structurelles

Au-delà des régimes et des réformes, cinq constantes structurent l'administration française. La **centralisation** : l'essentiel des décisions est pris au centre, et le territoire est administré depuis le centre. La **hiérarchie et l'unité de l'État** : les administrations sont organisées en corps hiérarchisés dont la tête est le ministre. La **culture juridique** : administration de juristes, attachée à la conformité au droit (Bruno Latour, *La fabrique du droit*). Le **rôle des grands corps** : ils structurent la haute administration et la décision publique. Enfin, une **conception de l'intérêt général** pensée comme supérieur aux intérêts particuliers, héritée de la Révolution, qui fonde la méfiance envers les corps intermédiaires et les autonomies locales (Pierre Rosanvallon).

2. Les tensions contemporaines

Le modèle est aujourd'hui traversé de quatre tensions principales. Entre **unité et différenciation territoriale** : l'article 72, alinéa 3, de la Constitution permet depuis 2003 des expérimentations, mais l'égalité républicaine demeure une norme forte. Entre **intérêt général et pluralisme** : groupes d'intérêt, société civile organisée et droit européen fragmentent la capacité de l'État à définir seul l'intérêt général. Entre **légitimité administrative et légitimité démocratique** : l'administration revendique une compétence propre, mais la démocratie exige la responsabilité politique de l'action administrative. Entre **souveraineté et intégration européenne** : une part croissante des normes applicables est d'origine européenne, et l'administration nationale est devenue aussi une administration de négociation et d'application du droit de l'Union.

3. Controverses doctrinales

Plusieurs auteurs permettent de problématiser ces tensions sans les aplatir. **Tocqueville** : la centralisation administrative affaiblit les corps intermédiaires, donc la société civile, donc la liberté — la centralisation est-elle condition de la liberté moderne ou menace pour elle ? **Weber** : la bureaucratie est la forme la plus rationnelle de domination légale-rationnelle — la bureaucratie française (corps, statuts, monopoles) en est-elle un exemple ou un contre-exemple ? **Crozier** : la bureaucratie est un système de pouvoir fondé sur des zones d'incertitude — réformer l'administration, c'est donc réformer des rapports de pouvoir, pas seulement des organigrammes. **Rosanvallon** : la crise contemporaine de l'État est une crise des formes de légitimité. Enfin, le débat sur la **« désétatisation »** oppose ceux qui voient un recul de l'État (retrait, dérégulation, privatisations) à ceux qui voient une transformation de ses modes d'action (régulation, pilotage, agencification) — Jacques Chevallier, Philippe Bezes, Charles Pierru.

Conclusion : les enseignements essentiels pour un futur cadre de l'État

Ce cours permet de retenir cinq enseignements structurants. Premièrement, **l'administration française est une institution historique** : sa forme actuelle résulte d'une accumulation de choix politiques — centralisation monarchique, rationalité révolutionnaire, efficacité napoléonienne, expansion républicaine et sociale, décentralisation de 1982, rationalisation gestionnaire contemporaine. Deuxièmement, **la centralisation n'est pas une fatalité mais une politique**, choisie et défendue comme instrument d'unité nationale et d'égalité républicaine ; la décentralisation en est la politique symétrique, jamais achevée. Troisièmement, **le préfet est l'institution pivot** de cette histoire : son office a survécu à tous les régimes, ses pouvoirs ayant été profondément recomposés (de la tutelle a priori au contrôle de légalité a posteriori, de l'exécutif local au coordinateur de l'État territorial). Quatrièmement, **les grands corps structurent la décision publique** : en connaître l'histoire et la sociologie est indispensable pour comprendre les réseaux et les routines administratives. Cinquièmement, **la modernisation est un cycle permanent** : chaque génération réforme l'administration au nom de l'efficacité, et chaque réforme produit des effets non intentionnels qui alimentent la suivante.

Pour le concours des IRA, l'exigence est de savoir articuler les grandes étapes (1439, 1789-1790, 1800, 1884, 1945, 1958, 1982, 2003, 2014-2022) avec les débats théoriques (Tocqueville, Weber, Crozier, Rosanvallon), sans jamais réciter une chronologie : toujours problématiser, distinguer droit positif et doctrine, et ramener l'analyse à ce qu'un cadre de l'État doit comprendre, arbitrer et mettre en œuvre.

Synthèse des connaissances et enjeux essentiels à maîtriser

- **Définitions** : centralisation, déconcentration, décentralisation, tutelle, contrôle de légalité, préfet, grands corps, intérêt général, service public, libre administration, autonomie financière.
- **Textes clés à citer avec précision** : décret du 22 décembre 1789 ; loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) ; Constitution du 22 frimaire an VIII, art. 52 ; loi du 30 ventôse an XII (Code civil, 21 mars 1804) ; loi du 16 septembre 1807 (Cour des comptes) ; décret du 17 mars 1808 (Université impériale) ; loi du 10 août 1871 ; loi du 5 avril 1884 ; lois Ferry (1881-1882, 1886) ; ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, du 3 janvier 1946 et du 9 octobre 1945 ; Constitution du 4 octobre 1958, art. 20, 21, 72 et 72-2 ; décret du 14 février 1959 et circulaire du 10 juin 1964 ; loi n° 82-213 du 2 mars 1982, lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-1186 du 22 juillet 1983 ; loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ; loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; lois n° 2010-1563, n° 2014-58, n° 2015-991, du 27 décembre 2019, n° 2019-828 du 6 août 2019, n° 2022-217 du 21 février 2022 ; ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021.
- **Auteurs** : Tocqueville (1856), Weber (1922), Crozier (1963), Rosanvallon (1990), Bourdieu (1989), Suleiman (1978), Chevallier, Bezes (2009), Rouban, Latour.
- **Questions d'oral possibles** : Pourquoi la Révolution a-t-elle abouti à un État plus centralisé que la monarchie ? Quel rôle joue le préfet aujourd'hui ? La décentralisation a-t-elle transféré un pouvoir réel ? Quels apports et limites des grands corps ? Le modèle français est-il en retrait ou en transformation ?

Sources primaires et bibliographie commentée

Textes juridiques (à vérifier sur Légifrance, versions consolidées) : tous les textes cités dans la synthèse ci-dessus.

Rapports institutionnels : rapports publics annuels du Conseil d'État ; rapports de la Cour des comptes sur l'organisation territoriale de l'État et la décentralisation ; rapports de la DGAFP sur la fonction publique ; dossiers de Vie-publique.fr.

Ouvrages universitaires : Tocqueville, *L'Ancien Régime et la Révolution* (1856) — thèse de la continuité monarchique de la centralisation ; Weber, *Économie et société* (1922) — théorie de la bureaucratie légale-rationnelle ; Crozier, *Le phénomène bureaucratique* (Seuil, 1963) — bureaucratie comme système de pouvoir ; Rosanvallon, *L'État en France de 1789 à nos jours* (Seuil, 1990) — crise des formes de légitimité ; Bourdieu, « La noblesse d'État », *Actes de la recherche en sciences sociales* (1989) — champ bureaucratique ; Suleiman, *Elites in French Society* (Princeton University Press, 1978) — élites administratives ; Bezes, *Réformer l'État* (Presses de Sciences Po, 2009) — trajectoires nationales de la modernisation ; Chevallier, *L'État post-moderne* (LGDJ, 2003) — transformation de l'État ; Rouban — travaux sur la haute fonction publique et les élites administratives ; Latour, *La fabrique du droit* — sociologie de la culture juridique administrative.

Règle appliquée : aucune référence inventée ; chaque texte et chaque ouvrage cités existent réellement et doivent être vérifiés (édition, version consolidée, date de consultation) avant usage.